

【輕車悠遊股份有限公司 履約管理會議 權利保留定型化聲明】

「在每次履約會議開始前，本公司必須提出嚴正之定型化聲明：

本公司今日出席履約管理會議，以及後續配合 貴府排定之營運績效評估，完全係為恪遵系爭合約第 15.4 條之精神，即『雙方遇有爭議，縱使經營虧損，亦應維持公共服務不中斷』之法定義務。

本公司基於公共利益之配合，【絕對不代表】默示或同意 貴府任何違法違約之行政處置。包含但不限於：

- 1 違法將合約年限割裂為『4+6 年』；
- 2 對本公司票券發行進行違反合約目標之惡意干預與裁罰；
- 3 違約剝奪本公司之合法營運範圍；
- 4 惡意扭曲營運績效評估之基準，進而破壞並扼殺本公司之後續續約權；
- 5 以及對本公司後續優先續約權之種種不法干擾；
- 6 貴府於自身營運期間及接管期間每年虧損高達 700 萬，卻於歷次履約會議上，屢屢提出逾越合約基礎、且比 貴府自行營運時更為嚴苛不利之條件。此舉已重重傷害雙方合作營運之目標，致使本公司營運連年受損；若此等不合理之刁難與不利條件持續逾 120 日，本公司即認定雙方爭議協調不成立，將直接作為啟動強制仲裁之條件；
- 7 貴府於履約會議上，屢屢要求本公司執行超出合約範圍之條件與事項。此舉不僅導致 貴府自身合約目標喪失，更造成本公司片面嚴重虧損，且損及雙方合約共同目標與國家公共利益。針對此等無合約依據之額外要求，若逾 120 日造成既成事實及損失，本公司將依法向 貴府機關，以及『下達不當指令之官員個人』，追討相對應之額外履約對價與衍生費用，並依法加計法定遲延利息，絕不寬貸；
- 8 貴府自始明知逾越合約規範，竟強行要求本公司繳納 1,980 萬元及信託 3,000 餘萬元。更甚者，於 105 年 6 月至 8 月期間，貴府不僅扣押本公司款項，竟還對外散布『營運不善、即將強制接管』之不實言論，惡意煽動消費者向本公司退票退款。貴府：(1) 以重大虧損之場地，迫使本公司填入資本，造成現金損失；(2) 刻意創造不利營運之環境；(3) 預扣並留置本公司賴以逆轉營運之現金流。此舉致使本公司面臨『三重給付』之絕境，實屬極端之權利濫用與構陷。

查本公司自始至終恪遵《消費者保護法》，從未有拒絕退款或不提供服務之情事；所有爭議皆因 貴府人員憑空捏造錯誤訊息、惡意放話所致。貴府將自身營運不當之虧損轉嫁予本公司，更蓄意

抽乾本公司現金流、違法縮短營運年限、縮減點交範圍，並將場地破敗之重置責任強加於本公司。種種行徑皆係蓄意創造『無法經營及增資』之惡劣環境，意圖逼退本公司及股東、迫使本公司倒閉。針對 貴府官員上述蓄意放話、惡意刁難、意圖摧毀民間機構之重大違法違約劣跡，本公司已逐一於履約中蒐證，未來必將所有損害一併列入求償，並將相關人員移送監察院與檢調機關嚴辦。

針對 貴府未依約履行，致使本公司遭剝奪總計『16 年』之合法營運期（含過往違法接管之中斷，及未來續約權之扼殺），本公司將比照前次仲裁獲勝之『按日計算營業損失』模型，全數保留一切損害賠償請求權，並將依法提付仲裁，按前次仲裁庭認可之價金標準進行全面索賠。

本聲明請主席務必『全文、字字不漏』載明於本次及日後所有會議紀錄之『廠商發言』欄位，或作為正式附件，以昭公信。」